

Goyo Cárdenas y la inimputabilidad

Un caso de 1942 para entender a quién puede castigar el Estado

Lectura de 15 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 4 de octubre de 2026

RESUMEN

En 1942, Gregorio Cárdenas Hernández confesó la muerte de cuatro mujeres. Su proceso se suspendió en 1943 por una locura sobrevenida y sólo se reabrió en 1976, cuando quedó libre por la excluyente del trastorno mental transitorio. Con ese caso, esta lectura explica la imputabilidad y la inimputabilidad: el principio de culpabilidad, el Código Penal de 1931, la reforma de 1984, el Código Nacional de 2014 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PALABRAS CLAVE imputabilidad · inimputabilidad · principio de culpabilidad · medidas de seguridad · suspensión del proceso · Código Penal de 1931 · procedimiento para inimputables · derechos de las personas con discapacidad

IDEAS CLAVE

- La imputabilidad es la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y de conducirse conforme a ello; sin ella no hay culpabilidad ni pena.
- El Código Penal de 1931 sólo excusaba el trastorno transitorio; al enfermo permanente lo recluía sin plazo.
- Ser inimputable en el momento del hecho no es lo mismo que enfermar durante el proceso: lo segundo sólo suspende el juicio.
- Desde 1984 la medida de tratamiento tiene un tope, y desde 2014 el inimputable tiene un procedimiento con garantías.
- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuestiona el internamiento forzoso por discapacidad.

ÍNDICE

1	Introducción: un caso de 1942	2	7	El derecho vigente	7
2	Imputabilidad, inimputabilidad y culpabilidad	2	8	La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	8
3	El régimen del Código Penal de 1931	3	9	Conclusión	8
4	El caso ante la ley (1943-1976)	4		Glosario	8
5	La Cámara de 1976 y la leyenda del indulto	6		Preguntas para el repaso	9
6	La crítica y la reforma	6		Fuentes	9

Introducción: un caso de 1942

Entre agosto y septiembre de 1942 murieron cuatro mujeres en la Ciudad de México: María de los Ángeles González Moreno, Raquel Martínez León, de catorce años, Rosa Reyes Quiroz y Graciela Arias Ávalos, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Sus cuerpos fueron hallados el 7 de septiembre en el jardín de una casa de la calle Mar del Norte, en Tacuba, donde vivía Gregorio Cárdenas Hernández, estudiante de ciencias químicas de veintisiete años, que confesó las muertes ^{1,2}. El 16 de septiembre, un juez penal le dictó formal prisión por homicidio e inhumación clandestina en la causa 1350/1942 ¹.

El caso se convirtió de inmediato en una disputa entre peritos. El psiquiatra español Gonzalo R. Lafora, exiliado en México, sostuvo que Cárdenas padecía una epilepsia psíquica y que había actuado con la conciencia alterada ³; los peritos oficiales, entre ellos José Gómez Robleda y Alfonso Quiroz Cuarón, concluyeron lo contrario: que tendía a simular la locura ^{2,4}. La prensa resumió la disputa en una pregunta: ¿loco o criminal? Mientras tanto, como observa el historiador Pablo Piccato, las víctimas casi desaparecieron del debate ⁵.

Detrás de esa pregunta hay otra, propia del derecho penal: ¿a quién puede castigar el Estado, y qué debe hacer con quien no puede ser castigado? El caso Cárdenas —un proceso suspendido durante casi treinta y tres años— permite recorrer la respuesta que el derecho mexicano ha dado desde 1931 hasta hoy.

Imputabilidad, inimputabilidad y culpabilidad

Un principio antiguo

La idea de que no puede castigarse a quien no comprende lo que hace es muy antigua. El *Digesto* de Justiniano conserva una regla del jurista Modestino:

DERECHO ROMANO *Digesto*, 48.8.12 (Modestino, libro sexto regularum)

«Si un niño o un furioso matan a un hombre, no quedan sujetos a la ley Cornelia, porque al uno lo ampara la inocencia de su intención y al otro lo excusa la desgracia de su destino.»

TEXTO ORIGINAL (LATÍN) *«Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat.»*

Traducción propia ⁶

Los conceptos

El derecho penal moderno expresa esa idea en el **principio de culpabilidad**: sólo puede imponerse una pena a quien, en el momento del hecho, pudo comprender el carácter ilícito de lo que hacía y conducirse conforme a esa comprensión. Esa capacidad es la **imputabilidad**, que la doctrina considera presupuesto de la culpabilidad ⁷. Quien carece de ella es **inimputable**: el hecho típico y el daño existen, pero no hay culpa que reprocharle. El Código Penal Federal vigente lo recoge como causa de exclusión del delito cuando el agen-

te, al realizar el hecho, «no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado» (art. 15, fracc. VII) ⁸.

Conviene distinguir desde ahora dos situaciones que el caso Cárdenas mezcló:

- la **inimputabilidad**, que se refiere al **momento del hecho** y excluye la responsabilidad penal;
- el **trastorno sobrevenido**, que aparece **durante el proceso**: no dice nada sobre la responsabilidad, pero impide que el acusado se defienda, por lo que el juicio se suspende hasta que cese.

Al inimputable no se le impone una pena, sino, en su caso, una **medida de seguridad**: un tratamiento, en internamiento o en libertad, que no se funda en la culpa, sino en la necesidad de atender a la persona y de prevenir nuevos hechos.

El régimen del Código Penal de 1931

El Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1931, vigente en 1942, no usaba la palabra «inimputable», aunque la Suprema Corte ya la empleaba en sus tesis en los años cincuenta ⁹. Su artículo 15 sólo eximía de responsabilidad al trastorno pasajero:

DIARIO OFICIAL

Código Penal de 1931 (*Diario Oficial*, 14 de agosto de 1931), art. 15, fracción II

«Hallarse el acusado, al cometer la infracción, en un estado de inconsciencia de sus actos, determinado por el empleo accidental e involuntario de sustancias tóxicas, embriagantes o enervantes, o por un estado tox infeccioso agudo o por un trastorno mental involuntario de carácter patológico y transitorio.»

Edición original del DOF, en la Cámara de Diputados ¹⁰

La enfermedad mental permanente no absolvía. Para ella, el artículo 68 preveía la reclusión, con el lenguaje de la época:

DIARIO OFICIAL

Código Penal de 1931, art. 68

«Los locos, idiotas, imbeciles, o los que sufran cualquiera otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales, y que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones definidos como delitos, serán reclusos en manicomios o en departamentos especiales, por todo el tiempo necesario para su curación [...]. En igual forma procederá el juez con los procesados o condenados que enloquezcan, en los términos que determine el Código de Procedimientos Penales.»

¹⁰

El precepto tenía dos rasgos decisivos. Primero, **no fijaba plazo**: la reclusión duraba lo que durara la enfermedad. En 1944, la Primera Sala la llamó por su nombre, «reclusión indeterminada», y sostuvo que no violaba garantías porque «la impone la ley como medida de

seguridad y no como pena»¹¹. Segundo, su párrafo final regulaba otra situación: la del **procesado que enloquece durante la causa**. Para ella, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal de 1931 ordenaba suspender el procedimiento (art. 477, fracc. III) y reanudarlo cuando el procesado sanara (art. 479)¹². La única salida distinta de la curación era la entrega del enfermo a quien debiera hacerse cargo de él, con fianza, depósito o hipoteca, a juicio del juez (art. 69)¹⁰.

El caso ante la ley (1943-1976)

1943: el proceso suspendido

En agosto de 1943, ya en la Penitenciaría de Lecumberri, Cárdenas dijo no recordar su nombre. La defensa promovió un incidente para que, con suspensión del procedimiento, se le recluyera en el Manicomio General «por haber enloquecido». El juez resolvió que se le recluyera «el tiempo que sea necesario para su curación» y que se suspendiera el procedimiento¹. Ingresó en La Castañeda el 8 de noviembre de 1943¹³.

Esa resolución no lo declaró inimputable por los hechos: los peritos oficiales sostenían que no estaba enfermo en la época en que ocurrieron. Aplicó la regla del procesado que enloquece. Por eso no podía terminar en libertad: si sanaba, debía volver al juicio. Y no tenía plazo.

La Castañeda, la fuga y el amparo de 1950

En La Castañeda administró una tienda y gozó de libertades que pocos internos tenían¹⁴. La noche de Navidad de 1947 se fugó; el 21 de enero de 1948 volvió a ingresar en la Penitenciaría, trasladado en avión desde Tuxtepec, Oaxaca¹⁵. Su situación llegó a la Suprema Corte:

TESIS DEL SEMANARIO

Tesis 300097, Primera Sala, «Reclusión de procesados que enloquezcan» (amparo penal en revisión 3002/49, 8 de junio de 1950, unanimidad de cuatro votos)

«[...] sin que el Manicomio General sea siempre el lugar adecuado para internar al acusado durante la enfermedad mental, por no llenar la condición b), o sea, por no ofrecer las debidas seguridades para evitar una nueva fuga del propio acusado [...]»

Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, t. CIV, p. 1634¹⁶

La Corte trató el caso como el de un procesado que enloqueció durante la causa y avaló que la reclusión se cumpliera en la enfermería de la Penitenciaría. Hoy esa solución sería ilegal: la medida de seguridad privativa de la libertad se cumple en establecimientos distintos de las prisiones, que dependen de las autoridades de salud (Ley Nacional de Ejecución Penal, art. 192)¹⁷.

1976: la reapertura y la libertad

En agosto de 1976, el perito tercero en discordia, Rafael Velasco Fernández, director de Salud Mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dictaminó, entre otros puntos, que Cárdenas había cometido los homicidios «durante un estado de psicosis delirante aguda» y que ya no sufría padecimiento mental alguno ¹⁸. El proceso se reabrió. El Ministerio Público pidió veinte años de prisión por los homicidios y seis meses por la inhumación; él llevaba casi treinta y cuatro años privado de la libertad ¹⁹. El 7 de septiembre, el juez le entregó la boleta de libertad absoluta núm. 49510:

PRENSA

El Nacional, 8 de septiembre de 1976, p. 16 (los puntos resolutivos)

«[...] se decreta la libertad por haber operado la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 15 del Código [...] en lo que se refiere a los delitos de homicidio.»

Hemeroteca Nacional Digital de México ²⁰

EL CASO CÁRDENAS ANTE LA LEY

1942	7 de septiembre: hallazgo de los cuerpos; 16 de septiembre: formal prisión, causa 1350/1942. ¹
1943	Se suspende el procedimiento y se ordena su reclusión «el tiempo que sea necesario para su curación»; ingresa en La Castañeda el 8 de noviembre. ^{1,13}
1947	Se fuga de La Castañeda la noche de Navidad. ¹⁴
1948	21 de enero: vuelve a la Penitenciaría de Lecumberri. ¹⁵
1950	La Primera Sala resuelve su amparo (tesis 300097). ¹⁶
1976	Agosto: dictamen de Velasco Fernández y reapertura del proceso; 7 de septiembre: libertad por la fracción II del artículo 15. ^{18,20}
1982	Presenta su tesis de licenciatura en la UNAM, sobre la inimputabilidad. ²¹

PRECISIÓN No consta si la resolución del 7 de septiembre de 1976 fue una sentencia o un auto: la prensa anunciaba que el juez «sentenciaria», pero sólo se conocen los puntos resolutivos publicados. Lo seguro es que no hubo condena: la libertad por los homicidios se fundó en una excluyente de responsabilidad ²⁰.

Transitorio o permanente

La calificación de 1976 fue decisiva. En 1943, la ley lo trató como un procesado que enloqueció en prisión y detuvo el juicio; en 1976, la misma causa terminó reconociendo que, al momento de los hechos, no era imputable porque había obrado bajo un trastorno mental **transitorio**. Con el Código de 1931, un trastorno **permanente** no lo habría dejado libre: lo habría mantenido recluido sin plazo (art. 68). Entre una resolución y otra pasaron casi treinta y tres años en los que el proceso no avanzó.

La Cámara de 1976 y la leyenda del indulto

El 23 de septiembre de 1976, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, compareció ante la Cámara de Diputados, entonces en la calle de Donceles, para explicar una reforma al artículo 18 constitucional que permitiría a los mexicanos sentenciados en el extranjero cumplir su condena en México. Al responder la primera interpelación presentó a Cárdenas, que estaba en la sesión, como ejemplo de readaptación social:

PROCESO LEGISLATIVO

Diario de los Debates, Cámara de Diputados, L. Legislatura, año I, núm. 20, 23 de septiembre de 1976

«[...] logró transformarse a sí mismo, readaptarse socialmente, rehizo su vida, terminó sus estudios de medicina, hizo estudios de abogacía, escribió varios libros [...]. Me da gusto que esté aquí entre nosotros: Gregorio Cárdenas [sic] Hernández.»

Transcripción oficial de la Cámara ²²

Lo de la medicina no era cierto: en agosto, el propio Cárdenas había dicho que quería ir a la Universidad «para terminar la carrera de medicina» ¹⁸. El *Diario* no registra aplausos tras la mención; al día siguiente, un diario habló de una «larga ovación» y otro escribió que Cárdenas «se llevó el aplauso del día» ²³.

De esa sesión nació una leyenda que todavía circula: que el presidente lo indultó, que habló desde la tribuna, que lo ovacionaron en San Lázaro o en el Senado. Los documentos la desmienten. La Cámara sesionaba en Donceles (el Palacio de San Lázaro se inauguró en 1981), Cárdenas no habló, y el indulto era jurídicamente imposible: el artículo 94 del Código de 1931 disponía que «el indulto no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable» ¹⁰, y la Ley de Indulto de 1938, de alcance temporal, ya excluía expresamente a los sujetos de los artículos 67 y 68 ²⁴. Lo que lo dejó libre no fue una gracia, sino una excluyente de responsabilidad.

La crítica y la reforma

La tesis de 1982

Ya libre, Cárdenas terminó la carrera de Derecho en la UNAM y en 1982 presentó su tesis: «Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental». Sin mencionar su caso, sostuvo que suspender el procedimiento del enfermo mental, «a pesar de que la ley lo señala, es antijurídico»; que enviarlo a un hospital psiquiátrico hasta su curación «sería atentatorio de garantías individuales», y que las medidas de seguridad indeterminadas son contrarias a la Constitución. Las llamó, en una frase, una «pena privativa enmascarada» ²¹.

La doctrina y la reforma de 1984

No era una opinión aislada. En 1981, Sergio García Ramírez, que había sido el último director de Lecumberri, advertía que la reclusión hasta la curación «puede ocasionar inútiles internamientos de por vida»⁷. La reforma llegó con el decreto publicado en el *Diario Oficial* el 13 de enero de 1984: el Código dejó de hablar de «locos», adoptó la palabra «inimputables», excluyó la responsabilidad por trastorno mental o desarrollo intelectual retardado aunque no fuera transitorio, y fijó el límite que la ley de 1931 nunca tuvo:

DIARIO OFICIALCódigo Penal, art. 69, reformado (*Diario Oficial*, 13 de enero de 1984)

«En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el juez penal, excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito.»

25

En 2006, la Primera Sala precisó en jurisprudencia que la autoridad judicial que impone una medida de tratamiento en internación debe individualizarla y fijar su duración «con la mayor precisión posible» (1a./J. 14/2006)²⁶.

El derecho vigente

El Código Nacional de Procedimientos Penales (2014) dedica su Título IX al procedimiento para personas inimputables. Si aparecen indicios de inimputabilidad, cualquiera de las partes puede pedir peritajes que determinen si existe y si es permanente o transitoria (art. 414); el procedimiento sigue las reglas generales del debido proceso, con ajustes razonables, para acreditar si la persona intervino en el hecho (arts. 414 y 416), y no admite el procedimiento abreviado (art. 418). Al final:

LEY

Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 419

«[...] el Tribunal de enjuiciamiento resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte aplicable [...]. Si no se acreditan estos requisitos, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al inimputable. La medida de seguridad en ningún caso podrá tener mayor duración a la pena que le pudiera corresponder en caso de que sea imputable.»

27

Una regla heredada de 1931 sigue en pie: el juez de control suspende el proceso cuando el imputado «adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso» (art. 331, fracc. III) y lo reabre cuando cesa la causa (art. 332)²⁷. La diferencia con 1943 está en lo demás: hoy el inimputable tiene un procedimiento con defensa, una resolución que decide su intervención en el hecho y un límite temporal para cualquier medida.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención, en vigor para México desde 2008, obliga a asegurar que «la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad» (art. 14.1 b) ²⁸. Su Comité ha pedido a México eliminar las medidas de seguridad que implican tratamiento médico-psiquiátrico forzoso en internamiento ²⁹ y, en 2019, concluyó que el procedimiento especial para inimputables del antiguo código procesal de la capital, aplicado a un joven con discapacidad intelectual y psicosocial, había sido discriminatorio ³⁰. En junio de 2025, la Primera Sala ordenó al Congreso de la Ciudad de México modificar o derogar la medida de seguridad denominada tratamiento de inimputables de su Código Penal, para hacerla compatible con la Convención ³¹.

Conclusión

El caso Cárdenas dejó dos fracasos frente a frente. A las cuatro víctimas, el Estado nunca les dio una sentencia que declarara a alguien responsable de sus muertes; al acusado lo tuvo treinta y cuatro años encerrado sin condena, unas veces como enfermo y otras como preso. La inimputabilidad no es una puerta a la impunidad: es la consecuencia del principio de culpabilidad, que protege a todos. Pero sin límites puede volverse lo contrario de lo que promete. Por eso el derecho vigente exige un procedimiento, una defensa y un plazo.

Glosario

Imputabilidad

Capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y de conducirse conforme a esa comprensión; presupuesto de la culpabilidad.

Inimputabilidad

Falta de esa capacidad en el momento del hecho, por trastorno mental o desarrollo intelectual retardado; excluye la responsabilidad penal.

Principio de culpabilidad

Sólo puede imponerse una pena a quien pudo comprender y dirigir su conducta conforme a la norma.

Medida de seguridad

Consecuencia jurídica que no se funda en la culpa, sino en la necesidad de tratamiento o de prevención; al inimputable no se le impone pena.

Trastorno sobrevenido

El que aparece durante el proceso; suspende el juicio, pero no decide la responsabilidad.

Excluyente de responsabilidad

Circunstancia que impide considerar penalmente responsable al autor de un hecho típico.

Ajustes razonables

Modificaciones del procedimiento que permiten a una persona con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre ser inimputable en el momento del hecho y sufrir un trastorno durante el proceso? ¿Qué consecuencia tiene cada situación?
2. ¿Por qué el carácter transitorio o permanente del trastorno era decisivo bajo el Código Penal de 1931?
3. ¿Por qué era jurídicamente imposible indultar a Cárdenas en 1976?
4. ¿Qué límite introdujo la reforma de 1984 y qué añadió la jurisprudencia 1a./J. 14/2006?
5. Describa las etapas del procedimiento para inimputables del Código Nacional. ¿Qué regla de 1931 conserva?
6. ¿Qué cuestiona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del tratamiento penal de los inimputables?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Goyo Cárdenas y la inimputabilidad. Un caso de 1942 para entender a quién puede castigar el Estado», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 4 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 4 de octubre de 2026.

1. DOCTRINA Ana Luisa Luna, «Goyo Cárdenas, un asesino diferente», en J. L. Trueba Lara (ed.), *Crónica negra del crimen en México*, México, Plaza y Janés, 2001, pp. 13-37.
2. DOCTRINA Tesis de Cruz Romero (UNAM, 2007), que transcribe el expediente de 1942 del Servicio Secreto. <https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000628815/3/0628815.pdf>
3. DOCTRINA J. J. Zarranz Imirizaldu, «El controvertido informe del Dr. Lafora sobre Gregorio (Goyo) Cárdenas, "el estrangulador de Tacuba"», *Neurosciences and History* 8(1), 2020, pp. 1-11. https://nah.sen.es/vmfiles/vol8/NAHV8N120201_11ES.pdf
4. DOCTRINA Alfonso Quiroz Cuarón, *Un estrangulador de mujeres*, México, 1952.
5. DOCTRINA Pablo Piccato, *A History of Infamy: Crime, Truth, and Justice in Mexico*, Oakland, University of California Press, 2017, pp. 137-143.
6. DOCUMENTO HISTÓRICO *Digesto*, 48.8.12 (Modestino, *libro sexto regularum*). <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/d-48.htm>
7. DOCTRINA Sergio García Ramírez, *La imputabilidad en el derecho penal mexicano*, 2.ª ed., México, UNAM, 1981, cap. V. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/385/9.pdf>
8. LEY Código Penal Federal, texto vigente, arts. 15 y 69. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf>
9. TESIS DEL SEMANARIO Suprema Corte, tesis de 1957 que emplean el término «inimputables» (registros 264785 y 264776). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/264785>
10. DIARIO OFICIAL Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, *Diario Oficial*, 14 de agosto de 1931, arts. 15, 68, 69 y 94. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_orig_14ago31_ima.pdf

11. TESIS DEL SEMANARIO Suprema Corte, Primera Sala, tesis 306674, amparo penal en revisión 1134/44, 26 de abril de 1944. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/306674>
12. DIARIO OFICIAL Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales, *Diario Oficial*, 29 de agosto de 1931, arts. 477 y 479. http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4532701&fecha=29/08/1931&cod_diario=193397
13. PRENSA *El Nacional*, 9 de noviembre de 1943, 2.^a secc., p. 4. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a35c17d1ed64f16bcb991.pdf>
14. PRENSA *El Nacional*, 27 de diciembre de 1947, 2.^a secc., pp. 1 y 3. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a36357d1ed64f16c46b19.pdf>
15. PRENSA *El Informador*, 22 de enero de 1948, p. 1. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a35a87d1ed64f16bb0339.pdf>
16. TESIS DEL SEMANARIO Suprema Corte, Primera Sala, tesis 300097, amparo penal en revisión 3002/49, Cárdenas Hernández Gregorio, 8 de junio de 1950. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/300097>
17. LEY Ley Nacional de Ejecución Penal, art. 192. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf>
18. PRENSA *El Nacional*, 14 de agosto de 1976, p. 12. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a38fe7d1ed64f16ecb670.pdf>
19. PRENSA *El Informador*, 20 de agosto de 1976, p. 9-A. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a39947d1ed64f16f3fb84.pdf>
20. PRENSA *El Nacional*, 8 de septiembre de 1976, p. 16. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a39017d1ed64f16ecc9d3.pdf>
21. DOCTRINA Gregorio Cárdenas Hernández, «Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental», tesis de licenciatura, UNAM, ENEP Aragón, 1982, pp. II y 204-206. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/ficha/insuficiencia-de-nuestra-legislacion-en-la-inimputabilidad-por-ausencia-o-disminucion-de-capacidad-mental-269832>
22. PROCESO LEGISLATIVO *Diario de los Debates* de la Cámara de Diputados, L Legislatura, año I, núm. 20, 23 de septiembre de 1976. <https://cronica.diputados.gob.mx/DDebate/50/1er/Ord/19760923.html>
23. PRENSA *El Informador*, 24 de septiembre de 1976, p. 12-A. <https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/pdf/558a39967d1ed64f16f41b13.pdf>
24. DIARIO OFICIAL Ley de Indulto, *Diario Oficial*, 8 de diciembre de 1938, art. 4, fracc. VIII. https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4443969&fecha=08/12/1938&cod_diario=187624
25. DIARIO OFICIAL Decreto de reformas al Código Penal, *Diario Oficial*, 13 de enero de 1984 (arts. 15, 24, 68 y 69). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref46_13ene84_ima.pdf
26. TESIS DEL SEMANARIO Suprema Corte, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 14/2006 (registro 174698). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174698>
27. LEY Código Nacional de Procedimientos Penales, arts. 331, 332 y 414-419. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf>
28. TRATADO Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, decreto promulgatorio, *Diario Oficial*, 2 de mayo de 2008, art. 14. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
29. NACIONES UNIDAS Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, observaciones finales sobre México, CRPD/C/MEX/CO/1, 2014, párr. 30. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/191/80/pdf/g1419180.pdf>
30. NACIONES UNIDAS Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, *Arturo Medina Vela vs. México*, CRPD/C/22/D/32/2015, dictamen de 6 de septiembre de 2019, párr. 10.4. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/306/89/pdf/g1930689.pdf>
31. SUPREMA CORTE Suprema Corte, Primera Sala, amparo en revisión 115/2024, 11 de junio de 2025, párr. 186 y resolutivos. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2024/2/2_329216_7320_firmado.pdf